



PUTUSAN

NO : 395 /Pid.Sus/2016/PN DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI DENPASAR, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I KETUT SARJANA ALIAS KAKEK
Tempat Lahir	: Jembrana
Umur /Tanggal lahir	: 41 Tahun / 07 Februari 1975.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan /Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal sementara	: Puri Mumbu Jl. Aneka Warga no.1 Br. Tegal Badung / Rumah kost no.7 Perum Taman Mumbul Jl. Kebo Iwa Gg Sekar Jepun Br. Bualu Kuta.
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan;

- 1 Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 April 2016, jenis tahanan Rutan;
- 2 Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016, Jenis Tahanan Rutan;
- 3 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016, Jenis Tahanan Rutan;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016, Jenis Tahanan Rutan;
- 5 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016, jenis Tahanan Rutan;

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum BENNY HARIYONOO, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Akasia/A Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal.1 dari 11 hal Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti ;

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Agar Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara ini memutuskan : Menyatakan terdakwa I KETUT SARJANA als KAKEK secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN SATU (I) JENIS METAMFETAMINA ATAU SHABU SHABU SEBERAT 6,58 GRAM NETTO seperti dalam dakwaan pertama (I) dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No 35 tahun 2009.
- 2 Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I KETUT SARJANA als KAKEK, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) subsidie 6 (enam) bulan penjara.
- 3 Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Shabu-shabu seberat 6,58 gram netto, 1 buah tas pinggang merk Harley Davidson, 1 buah celana pendek merk cardinal, 1 unit hp warna hitam merk nokia semuanya dirampas untuk dimusnahkan sejumlah uang 13 (tiga belas) lembar masing 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) da 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 unit hand phone merk Samsung S5 dikembalikan kepada pemiliknya an. Lely melalui terdakwa.
- 5 Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan / permohonan Penasehat Hukum atau terdakwa yang pada pokoknya : mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum, terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa I KETUT SARJANA als KAKEK pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat dikamar kost no 7 perumahan taman Mumbul di Jalan Kebo Iwa Gang Sekar Jepun Br/Lingk Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman dalam bentuk Kristal bening jenis meramfetamina (atau yang sering disebut dengan nama shabu-shabu) seberat 6,58 gram netto, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I KETUT SARJANA als KAKEK mendapatkan shabu-shabu dari seseorang bernama HAMID (seorang narapidana) di LP Kerobokan dimana darinya (HAMID) terdakwa sering memesan shabu-shabu dan biasanya terdakwa mendapatkan beberapa paket shabu yang dikirim melalui SMS untuk mengambil disuatu tempat, seperti biasanya setelah terdakwa memperoleh shabu-shabu sebagian dipergunakan sendiri dan sebagian lagi dijual kepada teman-temannya yang mengkonsumsi shabu-shabu, salah satu pemesannya adalah saksi I KETUT ARTANA als LUKAR, sejak tahun 2012 keduanya sudah mempunyai hubungan pertemanan sama-sama menjalani hukuman di LP Kerobokan karena penyalagunaan narkotika, setelah keduanya keluar dari Lapas Kerobokan, mereka melanjutkan hubungan pertemanan dimana saksi I KETUT ARTANA als LUKAR sering memesan shabu-shabu kepada terdakwa;
- Bahwa saksi I KETUT ARTANA als LUKAR seperti biasanya menginginkan shabu-shabu selanjutnya menghubungi terdakwa dengan mengirimkan SMS kepada terdakwa “ ADA BARANG”, kemudian terdakwa menjawabnya “ADA” saat itu saksi I KETUT ARTANA als LUKAR membutuhkan shabu-shabu seberat 5 gram dengan harga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa saksi I KETUT ARTANA als LUKAR menunggu kelanjutan jawaban dari terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekitar pukul 09.00 wita saksi mengecek HP nya dan melihat isi SMS dari terdakwa ternyata jawaban SMS sudah ada “5 f JALAN KEBO IWA PLANG SEKAR JEPUN DIBAWAH POHON AKASIA” melihat SMS yang dikirim oleh terdakwa I KETUT SARJANA als KAKEK saksi I KETUT ARTANA als LUKAR langsung pergi ketempat dimaksud ternyata dibawah plang sekar jepun dibawah pohon Akasia saksi mendapati bungkus tas kresek warna hitam dan saksi membawa bungkus tersebut ketempat kostnya setelah dibuka isinya adalah 1 plastik klip bening berisi Kristal bening shabu-shabu, selanjutnya kembali saksi I KETUT ARTANA als LUKAR mengirim jawaban tanda telah diterimanya barang (shabu) kepada terdakwa melalui SMS “ YA SUDAH BERES”;

Hal.3 dari 11 hal Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seperti biasanya saksi I KETUT ARTANA als LUKAR membayar harga barang (shabu) yang dibelinya melalui ATM maupun SMS BANKING, sampai pada akhirnya saksi I KETUT ARTANA als LUKAR ditangkap polisi karena kedapatan memiliki narkoba shabu-shabu;
- Bahwa selanjutnya atas tertangkapnya saksi I KETUT ARTANA als LUKAR hasil interogasi I KETUT ARTANA als LUKAR menunjukkan kepada petugas bahwa dirinya mendapatkan barang (shabu) dari terdakwa I KETUT SARJANA als KAKEK untuk itu saksi menunjukkan ciri-ciri terdakwa I KETUT SARJANA als KAKEK, selanjutnya setelah diketahui ciri-ciri terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekitar pukul 14:00 wita diareal parkir Bali Mart perumahan taman Mumbul di Jalan Kebo Iwa Gang Sekar Jepun Br/Lingk Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung saksi petugas mendekati terdakwa dengan membawa 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi I WAYAN SULENDRA dan saksi I WAYAN SUENA serta menunjukkan surat tugas melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa petugas menemukan satu plastik klip didalamnya berisi Kristal being shabu-shabu, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- didalam sebuah tas pinggang warna coklat merk Harley Davidson, disaku celana pendek yang dipakai terdakwa ditemukan 16 (enam belas) plastik klip berisi Kristal bening shabu-shabu, disaku sebelah kiri ditemukan pula hand phone merk nokia warna putih hitam, petugas melanjutkan pengeledahan dikamar kostnya dikamar tersebut tidak ditemukan narkoba tetapi petugas hanya menemukan hand phone merk Samsung S5;
- Bahwa setelah ditimbang shabu-shabu yang ditemukan dalam dompet maupun saku celana terdakwa total keseluruhan seberat 6,58 gram netto, terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang sehubungan ditemukan shabu-shabu dalam diri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 176/NNF/2016 tanggal 03 Maret 2016, disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 buah amplop kertas coklat berisi 17 plastik klip kode A, kode B, kode 1 s/d kode 16 dengan berat masing-masing 0,02 gram netto diberi nomer bukti dengan diberi nomor barang bukti 0833/2016/NF s/d 0849/2016/NF semuanya positif mengandung metamfetamina, 1 (satu) botol plastic berisi cairan warna kuning urine sebanyak 30 ml, dan diberi nomor bukti No. 0850/2016/NF, 1 (satu) buah syring cairan darah sebanyak 10 ml diberi nomor bukti : 0851/2016/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NF, semuanya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa I KETUT SARJANA als KAKEK tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I KETUT SARJANA als KAKEK pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016, sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari tahun 2016 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016 bertempat di area parkir Bali Mart perumahan Taman Mumbul di Jalan Kebo Iwa Gang Sekar Jepun Br/Lingk Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman dalam bentuk Kristal bening jenis metamfetamina (atau yang sering disebut dengan nama shabu-shabu) seberat total keseluruhan 6,58 gram netto, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi saksi I KETUT ARTANA als LUKAR yang berhasil ditangkap oleh polisi anggota sat reserse Narkoba Polda Bali karena memiliki narkotika jenis shabu, kemudian saksi petugas I MADE ARYA SUARDANA dkk mendatangi tempat dimana terdakwa I KETUT SARJANA als KAKEK sering melakukan transaksi Narkotika, kemudian setelah melihat ciri-ciri terdakwa saksi petugas bergegas mendekati terdakwa diareal parkir Bali Mart perumahan taman Mumbul di Jalan Kebo Iwa Gang Sekar Jepun Br/Lingk Bualu Kelurahan Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung saksi petugas mendekati terdakwa dengan membawa 2 (dua) orang saksi umum yaitu saksi I WAYAN SULENDRA dan saksi I WAYAN SUENA serta menunjukkan surat tugas melakukan pengeledahan terhadap pakaian dan badan terdakwa petugas menemukan satu plastik klip didalamnya berisi Kristal being shabu-shabu, 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- didalam sebuah tas pinggang warna coklat merk Harley Davidson, disaku celana pendek yang dipakai terdakwa ditemukan 16 (enam belas) plastik klip berisi Kristal bening shabu-shabu, disaku sebelah kiri ditemukan pula hand phone merk nokia warna putih hitam, petugas melanjutkan pengeledahan

Hal.5 dari 11 hal Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar kostnya dikamar tersebut tidak diketemukan narkotika tetapi petugas hanya menemukan hand phone merk Samsung S5;

- Bahwa setelah ditimbang shabu-shabu yang diketemukan dalam dompet maupun saku celana terdakwa total keseluruhan seberat 6,58 gram netto, terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang sehubungan diketemukan shabu-shabu dalam diri terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Labforensik Polri Cabang Denpasar yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 176/NNF/2016 tanggal 03 Maret 2016, disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 2 buah amplop kertas coklat berisi 17 plastik klip kode A, kode B, kode 1 s/d kode 16 dengan berat masing-masing 0,02 gram netto diberi nomer bukti dengan diberi nomor barang bukti 0833/2016/NF s/d 0849/2016/NF semuanya positif mengandung metamfetamina, 1 (satu) botol plastic berisi cairan warna kuning urine sebanyak 30 ml, dan diberi nomor bukti No. 0850/2016/NF, 1 (satu) buah syring cairan darah sebanyak 10 ml diberi nomor bukti : 0851/2016/NF, semuanya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Perbuatan terdakwa I KETUT SARJANA als KAKEK tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1 SAKSI I MADE ARYA SUARDANA

- Bahwa saksi adalah seorang anggota;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29-02-2016 +- jam 14.00 wita di areal parkir Bali Mart perumahan taman Mumbul di Jalan Kebo Iwa saksi dan Team menangkap dan menggeledah Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan Terdakwa tersebut didapat beberapa sachet shabu yang beratnya 6,58 gram netto dan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- kemudian dari kamar kost Terdakwa disita sebuah HP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan dari ditangkapnya saksi I KETUT ARTANA als LUKAR yang mendapat shabu dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SAKSII KETUT ARTAWAN

- Bahwa saksi adalah seorang anggota;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29-02-2016 --+ jam 14.00 wita di areal parkir Bali Mart perumahan taman Mumbul di Jalan Kebo Iwa saksi dan Team menangkap dan mengeledah Terdakwa;
- Bahwa dari pengeledahan Terdakwa tersebut didapat beberapa sachet shabu yang beratnya 6,58 gram netto dan uang tunai sebanyak Rp. 1.000.000,- kemudian dari kamar kost Terdakwa disita sebuah HP;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena hasil pengembangan dari ditangkapnya saksi I KETUT ARTANA als LUKAR yang mendapat shabu dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa tersebut;

3 SAKSII KETUT ARTAMA ALS LUKAR

- Bahwa saksi kenal lama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi biasa memesan shabu pada Terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap karena membawa shabu, saksi terus terang bahwa shabu tersebut saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi ikut polisi untuk menangkap dan mengeledah Terdakwa, tapi hasilnya saksi tidak jelas;

Atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa membenarkan

Menimbang bahwa karena berhalangan hadir, maka dengan persetujuan Terdakwa keterangan saksi I WAYAN SULENDRA dan I WAYAN SUENA di penyidik dibacakan didepan sidang, dimana atas diabacakannya keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan hasil lab no. 176/NNF/2016 yang mengatakan bahwa Kristal bening yang disita dari Terdakwa adalah Metamfetamina, juga urine dan darah Terdakwa juga mengandung Metamfetamina;

Atas hasil lab tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 29-02-2016 sekira jam 14.00 wita di areal parkir Bali Mart Jl. Kebo Iwa Denpasar;
- Bahwa dari Terdakwa disita 17 sachet shabu, uang tunai dan 1 buah Handphone;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa beli dari HAMID dengan salam tempel untuk dijual lagi kepada saksi I KETUT ARTANA als LUKAR;

Hal.7 dari 11 hal Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti adalah shabu yang disita dari Terdakwa, juga HP, uang dan pakaian;
- Bahwa Terdakwa tak ada ijin untuk pemilikan atau penjualan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama melanggar pasal 114 ayat 2 UU no.35 tahun 2009 atau kedua melanggar pasal 112 ayat 2 UU no. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena dakwaan bersifat alternative, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi, hasil lab, keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang bukti maka dapat dibuktikan adanya fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah pada hari Senin tanggal 29-02-2016 sekira pukul 14.00 wita di Jln Kebo Iwa Denapsar;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa membawa / memiliki 17 sachet shau seberat 6,58 gram yang dibeli dari HAMID untuk dijual lagi kepada orang lain diantaranya saksi I KETUT ARTANA als LUKAR;
- Bahwa barang bukti adalah yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, memiliki ataupun untuk menjual shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut maka dakwaan yang paling mendekati fakta hukum adalah dakwaan pasal 114 Ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena saksi Ketut Artana beli shabu dari Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya dijual yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Memiliki, menyimpan, menguasai atau mengedarkan Narkotika Gol. 1 bukan tanaman, yang beratnya lebih dari 5 gram;
- 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena waktu ditangkap kedapatan menyimpan, menguasai atau memiliki shabu berat 6,58 gram maka unsur pertama dari dakwaan harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam menyimpan, menguasai atau memiliki shabu untuk dipakai dan dijual tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka unsur kedua dari dakwaan harus dianggap telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwaan oleh Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Shabu-shabu seberat 6,58 gram netto, 1 buah tas pinggang merk Harley Davidson, 1 buah celana pendek merk cardinal, 1 unit hp warna hitam merk nokia semuanya dirampas untuk dimusnahkan sejumlah uang 13 (tiga belas) lembar masing 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 unit hand phone merk Samsung S5 dikembalikan kepada pemiliknya an. Lely melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

- **Yang meringankan:**

Terdakwa saat diperiksa dipersidangan memberikan keterangan dengan tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya

- **Yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak sendi kehidupan generasi muda bangsa.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program nasional dimana pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap peredaran narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) tahun dalam kasus yang sama (recidivis).

Mengingat Undang-Undang yang berlaku, khususnya pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No.35 tahun 2009, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Hal.9 dari 11 hal Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2016/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa terdakwa tersebut diatas bernama : I KETUT SARJANA als KAKEK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN, MENGUASAI, MEMILIKI atau MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN SATU(1) JENIS METAMFETAMINA ATAU SHABU-SHABU YANG BERATNYA LEBIH DARI 5(lima) Gram**” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan bahwa terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Shabu-shabu seberat 6,58 gram netto, 1 buah tas pinggang merk Harley Davidson, 1 buah celana pendek merk cardinal, 1 unit hp warna hitam merk nokia **semuanya dirampas untuk dimusnahkan** sejumlah uang 13 (tiga belas) lembar masing 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) da 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**, 1 unit hand phone merk Samsung S 5 dikembalikan kepada pemiliknya an. **Lely** melalui terdakwa
- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS tanggal 11 AGUSTUS 2016**, oleh kami **M. DJAELANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD PETEN SILI, SH., MH.**, dan **PUTU GDE HARIADI, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **AMBROSIUS GARA, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **D.I RINDAYANI, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ACHMAD PETEN SLI, SH., MH.

M. DIAELANI, SH.

PUTU GDE HARIADI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

Hal.11 dari 11 hal Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dicatat disini:

Bahwa pada hari : KAMIS, tanggal 11 AGUSTUS 2016 terhadap putusan No.395/
Pid.Sus/2016/PN Dps, tertanggal 11 JAGUSTUS 2016 baik Jaksa Penuntut Umum
maupun terdakwa telah menyatakan menerima dengan baik putusan tersebut;

PANITERA PENGGANTI

AMBROSIUS GARA, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 11 hal Putusan Nomor 395/Pid.Sus/2016/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)